

ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ข้อเท็จจริงปรากฏว่า โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของผู้ถูกฟ้องคดีนั้น มีกำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบโควตา โดยเปิดรับสมัครเป็นจำนวน ๓ รอบ ในกรณีนี้ บุตรของผู้ฟ้องคดีได้ผ่านการคัดเลือกและเป็นผู้ถูกฟ้องคดีในรอบที่ ๑ หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะให้บุตรของตนเองเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ฟ้องคดีสามารถให้บุตรของตนเองสละสิทธิการเข้าศึกษาระบบโควตาของผู้ถูกฟ้องคดีในรอบที่ ๑ ได้ เพื่อรอผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยนเรศวรก่อน หากบุตรของผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยนเรศวร บุตรของผู้ฟ้องคดีก็สามารถที่จะสมัครเข้าศึกษากับผู้ถูกฟ้องคดีในระบบโควตาในรอบที่ ๒ หรือรอบที่ ๓ หรือสมัครในระบบคัดเลือกตรงได้อีก ซึ่งไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ ในการจำกัดสิทธิไม่ให้ผู้ที่สละสิทธิในการเข้าศึกษาระบบโควตาจะสมัครเข้าศึกษากับผู้ถูกฟ้องคดีอีก และการที่บุตรของผู้ฟ้องคดีได้มารายงานตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ย่อมแสดงว่าบุตรของผู้ฟ้องคดีสมัครใจที่จะเป็นนักศึกษาใหม่ของผู้ถูกฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้ผู้ได้รับการพิจารณาในระบบโควตา รวมทั้งบุตรของผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าบำรุงการศึกษา ก่อนการเปิดภาคเรียนก็เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิในการเข้าศึกษากับผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นมาตรการในการป้องกันมิให้ผู้ได้รับการพิจารณาในระบบโควตา รวมทั้งบุตรของผู้ฟ้องคดีสละสิทธิ ซึ่งจะทำให้เป็นปัญหาในการวางแผนจัดการเรียนการสอนของผู้ถูกฟ้องคดี ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า มีเหตุใด ๆ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖^{๒๖} ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการถอนคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๒/๒๕๕๗)

๗.๓ การเบิกจ่ายเงินในโครงการหมวดเงินอุดหนุนวิจัยอาจารย์

ในการพิจารณาคำขออนุมัติให้เบิกจ่ายค่าวัสดุในโครงการหมวดเงินอุดหนุนวิจัยอาจารย์ที่มีการทดลองจ่ายไปแล้ว ผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติพึงตรวจพิจารณาแต่เพียงว่า ผู้ยื่นคำขออนุมัติให้เบิกจ่ายค่าวัสดุเป็นผู้มีสิทธิขอเบิกจ่ายหรือไม่ วัสดุที่ผู้ยื่นคำขออนุมัติให้เบิกจ่ายได้จัดหามาเป็นวัสดุที่ขอเบิกจ่ายได้หรือไม่

^{๒๖} ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการถอนคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๖ นักศึกษาใหม่ที่ชำระค่าบำรุงการศึกษาเป็นรายภาคการศึกษาแล้ว จะขอถอนคืนเงินดังกล่าวไม่ได้ ยกเว้นกรณีไม่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ป่วยจนไม่สามารถเรียนได้ โดยมีหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลยืนยัน หรือเสียชีวิตจะขอคืนเงินได้ร้อยละ ๘๐ ของค่าบำรุงการศึกษาเป็นรายภาคการศึกษา



และผู้ยื่นคำขออนุมัติให้เบิกจ่ายได้แสดงหลักฐานว่าได้จัดหาวัสดุนั้นมาครบถ้วนหรือไม่เท่านั้น กรณีหาอาชญากรเอาข้อที่ว่า ผู้ยื่นคำขออนุมัติให้เบิกจ่ายค่าวัสดุใช้ตำแหน่งทางวิชาการไม่ถูกต้องนำหน้าชื่อของตนในแบบคำขออนุมัติให้เบิกจ่ายค่าวัสดุขึ้นมามีเป็นเหตุผลในการปฏิเสธไม่อนุมัติตามที่ขอได้ไม่

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ จากกระทรวงกิจการเยาวชน การศึกษาแห่งชาติและวิจัย ประเทศฝรั่งเศส ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีในฐานะลูกจ้างชาวต่างประเทศ ให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับ ๓ สังกัดสายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานและวัสดุ มีกำหนดเวลา ๑ ปี และหลังครบกำหนดตามสัญญาจ้างแล้ว ไม่ได้ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีต่อ ทั้งนี้ ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานตามสัญญามีตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ยื่นเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเงินในโครงการหมวดเงินอุดหนุนวิจัยอาจารย์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นค่าวัสดุและเงินเดือนเจ้าหน้าที่รวม ๔ ครั้ง ต่อรักษาการประธานสายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานและวัสดุ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งปรากฏว่า ในการเบิกครั้งที่ ๓ และครั้งที่ ๔ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด แต่สำหรับในการเบิกครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีลงนามและระบุตำแหน่งทางวิชาการว่า ศ.ดร. (ศ. หมายถึง ศาสตราจารย์) ในช่องผู้รับรองลงในเอกสารทั้งสองฉบับ ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีมีตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์เท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีโดยมีสาระสำคัญว่า ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินตามใบเสนอขอซื้อ/จ้างและใบเบิกของทั้งสองโครงการ แต่เนื่องจากเอกสารดังกล่าวยังไม่ถูกต้องเพราะผู้ฟ้องคดีได้ระบุค่านำหน้าชื่อโดยใช้ตำแหน่ง ศ. อันเป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๑ และมติที่ประชุมสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ครั้งที่ ๗/๒๕๔๖ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถลงชื่อรับรองเอกสารดังกล่าวและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินแก่ผู้ฟ้องคดีได้ ขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารดังกล่าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แก้ไข เนื่องจากเห็นว่าตำแหน่งวิชาการศาสตราจารย์นั้น ผู้ฟ้องคดีได้รับมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส จึงเป็นสิทธิอันชอบธรรมของผู้ฟ้องคดีที่จะเลือกใช้นำหน้าชื่อหรือไม่ ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขอเบิกจ่าย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกที่ผู้ฟ้องคดีสอนอยู่ตามโครงการหมวดเงินอุดหนุนวิจัยอาจารย์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะประธานสายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานและวัสดุ (ปัจจุบันคือคณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ) หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีให้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการดำเนินการตามกระบวนการจัดหา ตามระเบียบและวิธีการปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และอนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทุกลักษณะรายจ่ายในวงเงินไม่เกินครั้งละ ๕๐,๐๐๐ บาท โดยในการพิจารณาคำขออนุมัติให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทุกลักษณะรายจ่าย ซึ่งในที่นี้ก็คือการพิจารณาคำขออนุมัติให้เบิกจ่ายค่าวัสดุที่มีการทดลองจ่ายไปแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พึงตรวจพิจารณาแต่เพียงว่า ผู้ยื่นคำขออนุมัติให้เบิกจ่ายค่าวัสดุเป็นผู้มีสิทธิขอเบิกจ่ายหรือไม่ วัสดุที่ผู้ยื่นคำขออนุมัติให้เบิกจ่ายได้จัดหามาเป็นวัสดุที่ขอเบิกจ่ายได้หรือไม่ และผู้ยื่นคำขออนุมัติให้เบิกจ่ายได้แสดงหลักฐานว่าได้จัดหาวัสดุนั้นมาครบถ้วนหรือไม่ เท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หาอาจยกเอาข้อที่ว่า ผู้ยื่นคำขออนุมัติให้เบิกจ่ายค่าวัสดุใช้ตำแหน่งทางวิชาการไม่ตรงตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) แต่งตั้งนำหน้าชื่อของตนในแบบคำขออนุมัติให้เบิกจ่ายค่าวัสดุ ขึ้นมาอ้างเป็นเหตุผลในการปฏิเสธไม่อนุมัติตามที่ขอได้ไม่ เนื่องจากแม้หากจะเป็นความจริงว่า ผู้ยื่นคำขออนุมัติให้เบิกจ่ายค่าวัสดุได้ใช้ตำแหน่งทางวิชาการที่ไม่ตรงตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แต่งตั้งนำหน้าชื่อของตนในแบบคำขออนุมัติให้เบิกจ่ายค่าวัสดุ การกระทำเช่นนี้ของผู้ยื่นคำขออนุมัติให้เบิกจ่ายค่าวัสดุก็มิได้มีผลทำให้ผู้ยื่นคำขอสันนิษฐานที่จะขอเบิกจ่ายค่าวัสดุแต่อย่างใด เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิเสธการลงนามอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานดังกล่าวโดยอ้างเหตุผลแต่เพียงว่า ผู้ฟ้องคดีได้ลงชื่อในการขออนุมัติให้เบิกจ่ายค่าวัสดุในช่องผู้รับรอง โดยใช้คำนำหน้านามว่าศาสตราจารย์ ทั้ง ๆ ที่ดำรงตำแหน่งเพียงรองศาสตราจารย์พิเศษ เป็นการลงนามโดยไม่ชอบและขัดต่อมาตรา ๕๒^{๒๗} แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

^{๒๗} พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๑

มาตรา ๕๒ บุคคลใดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีสิทธิใช้ตำแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นคำนำหน้านาม เพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป

การใช้คำนำหน้านามตามความในวรรคหนึ่งให้ใช้อักษรย่อ ดังนี้

- (๑) ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ หรือศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้ใช้อักษรย่อ ศ.
- (๒) รองศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์พิเศษ ให้ใช้อักษรย่อ รศ.
- (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ให้ใช้อักษรย่อ ผศ.



พระจอมเกล้าธนบุรีฯ ขัดต่อมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ครั้งที่ ๗/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๖ และขัดต่อประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การใช้ตำแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๗ เท่านั้น โดยไม่ปรากฏว่า การปฏิเสธการลงนามอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานดังกล่าว เกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นผู้มีสิทธิที่จะขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว หรือคำวัสดุ TC WIRE TYPE K TT-K-๒๔ “OMEGA” สายเทอร์โมคัปเปิ้ลที่ผู้ฟ้องคดีได้ทดลองจ่ายไปนั้น เป็นเรื่องที่ไม่สามารถขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ หรือผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นใบเบิกตามแบบ กค. ๐๓ และใบเสนอขอซื้อ/จ้าง โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (วงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท) ตามแบบ PC-๐๓-๐๒-F๒ หรือในการยื่นขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามแบบดังกล่าว ไม่มีเอกสารหลักฐานหรือมีเอกสารหลักฐานที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบและวิธีการปฏิบัติของมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด กรณีจึงเป็นการปฏิเสธการลงนามอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ (ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗) โครงการการลดความชื้นในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทอร์โมอิเล็กทริก ระยะที่ ๑ จำนวนเงิน ๕,๗๗๘ บาท และคำวัสดุ (ครั้งที่ ๓/๒๕๔๗) โครงการการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เทอร์โมอิเล็กทริกร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ ๒ จำนวน ๕,๗๗๘ บาท จากเงินกองทุนวิจัย แผนงานวิจัยประยุกต์/งานวิจัยอาจารย์ โครงการเงินอุดหนุนวิจัยอาจารย์ หมวดย่อยจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยอาจารย์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยไม่ชอบ และเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณานุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ (ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗) โครงการการลดความชื้นในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทอร์โมอิเล็กทริก ระยะที่ ๑ จำนวน ๕,๗๗๘ บาท และ (ครั้งที่ ๓/๒๕๔๗) โครงการการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เทอร์โมอิเล็กทริกร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ ๒ อีกจำนวน ๕,๗๗๘ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๑,๕๕๖ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้จัดส่งเอกสารประกอบการขอเบิกจ่ายถูกต้องครบถ้วนแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๔/๒๕๕๖)

คดีปกครองเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

๑. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

๑.๑ ข้อมูลข่าวสารของราชการ

๑.๑.๑ กรณีหน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคำขอ

กรณีที่มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการว่า หน่วยงานของรัฐปฏิเสธถึงความมีอยู่ของเอกสารในความครอบครองและผู้นั้นคำขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริง คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ ทั้งวิธีการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ และให้ส่งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากการตรวจถ้อยคำดังกล่าวยังผลให้ได้ความชัดเจนถึงเหตุผลที่มีน้ำหนักหักล้างถึงการมีอยู่ของเอกสารที่ผู้นั้นคำขออ้างถึง ย่อมถือว่าการดำเนินการตรวจสอบและปฏิเสธถึงการมีอยู่ของเอกสารของหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอให้อธิบดีกรมธนารักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างว่าจากการตรวจสอบไม่ปรากฏเอกสารที่ผู้ฟ้องคดีขอให้เปิดเผยข้อมูล ผู้ฟ้องคดีไม่เชื่อคำชี้แจงดังกล่าว จึงมีหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการกรณีร้องเรียนให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการใช้อำนาจตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ เห็นว่า ไม่มีเอกสารตามข้อร้องเรียนจริงและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยรับฟังแต่เพียงคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่ง



ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติว่า คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้นำความในมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ประกอบกับมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติว่า ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอไม่ว่าจะเป็นกรณีตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๕ ถ้าผู้ฟ้องคดีไม่เชื่อว่าเป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอำนาจเข้าดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องได้และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ขึ้น โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการตามข้อร้องเรียนของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน และมีอำนาจหน้าที่ในการสรุปผลการตรวจสอบและแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบตามมาตรา ๓๓ และรายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ จึงมีอำนาจดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียน และมีอำนาจแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ฟ้องคดีทราบได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับประเด็นการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตามคำขอของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ได้ดำเนินการใช้อำนาจตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เข้าไปตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทั้งวิธีการเรียกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำและให้ส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว การตรวจสอบดังกล่าวยังผลให้ได้ความชัดแจ้งถึงเหตุผลที่มีน้ำหนักหักล้างถึงการมีอยู่ของเอกสารที่ผู้ฟ้องคดีอ้างถึง ดังนั้น การดำเนินการตรวจสอบและปฏิเสธถึงความมีอยู่ของเอกสารของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑๙-๙๒๐/๒๕๕๕)



๑.๑.๒ ศาลปกครองไม่มีอำนาจกำหนดคำบังคับให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ยื่นคำขอในทันที ผู้ขอข้อมูลข่าวสารยังคงมีหน้าที่ต้องไปดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้เสียก่อน

การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย ที่ยกอุทธรณ์คำขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของผู้ฟ้องคดี หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะได้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจะต้องไปตรวจและขอสำเนาต่อเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารตามกระบวนการและขั้นตอนที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดไว้เสียก่อน การที่ผู้ฟ้องคดีจะขอให้ศาลปกครองพิพากษาให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีไม่ต้องปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ศาลปกครองไม่มีอำนาจกำหนดคำบังคับให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีเช่นนั้นได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๘ ขอสำเนาหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๑๗.๐๓/ล ๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๗ เรื่อง หนังสือร้องเรียนของ ทพ. ก. จากคณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งคณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีหนังสือปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ขอให้มีความวินิจฉัยให้คณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดส่งสำเนาหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๑๗.๐๓/ล ๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๗ พร้อมกับสิ่งที่ส่งมาด้วยทั้งหมด (ถ้ามี) สำเนาหนังสือร้องเรียนของคณาจารย์ในสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ รวม ๒ ราย และสำเนาเอกสารอื่น ๆ ตามที่ได้กล่าวอ้างถึงในคำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๑๗๙๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ ทุกรายการเรื่องอยู่ระหว่างคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการพิจารณาดำเนินการ ต่อมาผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๘ ขอสำเนาเอกสารเรื่องรายงานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๑๗๖๘/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ต่อคณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ แต่คณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๑๗.๐๓๑/๔๐๒ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๘ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า รายงานผลการประกวดราคาดังกล่าวเป็นวงเงินและอำนาจของมหาวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยอนุমัติก็จะดำเนินการส่งข้อมูลให้ต่อไป ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ



โดยขอให้คณะตุลาการศาลปกครองชั้นต้นแพทยศาสตร์เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ร้องขอตามหนังสือลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๘ ต่อมา คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำวินิจฉัยเรื่องให้ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของคณะตุลาการแพทยศาสตร์ ทั้ง ๒ กรณี โดยในกรณีแรก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัย ที่ สค ๙๔/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ว่า ข้อมูลข่าวสารที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตั้งเรื่องของคณะตุลาการแพทย์ เพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยมหิดลสอบหาข้อเท็จจริงในเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีถูกร้องเรียนว่ามีมูล ความผิดทางวินัยหรือไม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสอบหาข้อเท็จจริงที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการของอธิการบดี ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงเป็นความเห็นหรือคำแนะนำ ภายในของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงเป็นข้อมูลข่าวสารที่ยังไม่สมควรเปิดเผยให้ผู้ฟ้องคดีทราบ สำหรับข้อมูลข่าวสารตามหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีอีก ๒ รายการ นั้น ผู้ฟ้องคดียังมีได้ใช้สิทธิร้องขอข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ จึงมีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี สำหรับการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำวินิจฉัย ที่ สค ๑๐๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ ว่า มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอเปิดเผยได้หรือไม่ จึงมีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๘ ขอให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการทบทวนคำวินิจฉัยใหม่ เนื่องจากงานพัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ส่งเรื่องคืนเพื่อแก้ไขข้อมูลข่าวสารที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอจึงต้องมีรายงานผลการประกวดราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคานับที่แก้ไขด้วย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่เคยมีคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ ต่อมา เลขานุการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือ ที่ นร ๐๑๐๗/๓๘๑๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่าคำวินิจฉัยชอบแล้ว ส่วนข้อมูลข่าวสารที่ระบุในหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี คือ รายงานผลการประกวดราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคานับที่แก้ไขเป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่ปรากฏในคำขอจึงไม่อาจทบทวน คำวินิจฉัยได้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งสองฉบับไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทบทวนคำวินิจฉัยเพื่อให้มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ สค ๙๔/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ส่วนคำขออื่น ให้ยกและยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ในประเด็นที่ศาลปกครองชั้นต้นยกคำขออื่น และยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดกำหนดประเด็นในการวินิจฉัยรวม ๒ ประเด็น คือ ประเด็นที่หนึ่ง การที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่ได้มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ฟ้องคดีร้องขอเป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยประเด็นที่สอง คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ สค ๑๐๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ ที่ยกอุทธรณ์ผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยประเด็นที่หนึ่ง ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ สค ๙๔/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ คือ ข้อมูลข่าวสารที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๘ ขอข้อมูลข่าวสารจากคณะกรรมการกฤษฎีกาและหนังสือลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๘ ขอข้อมูลข่าวสารจากประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริง ซึ่งในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดไว้ โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่หน่วยงานกำหนดไว้ เช่น ค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือค่าธรรมเนียมการให้คำรับรองสำเนาถูกต้อง เป็นต้น และหากเป็นข้อมูลข่าวสารที่จะเปิดเผยต่อบุคคลใดได้หรือไม่ภายใต้เงื่อนไขใดตามมาตรา ๑๖^๑ หรือเป็นข้อมูลข่าวสารที่อาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใดตามมาตรา ๑๗^๒ หรือเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๔^๓ แล้วแต่กรณี

^{๑-๓} พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๑๖ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลใดได้หรือไม่ภายใต้เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีการรักษาให้รั่วไหลให้หน่วยงานของรัฐกำหนดวิธีการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกฤษฎีกากำหนดว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้ยื่นเสนอคำคัดค้านภายในเวลาที่กำหนด แต่ต้องให้เวลาอันสมควรที่ผู้ยื่นเสนอคำคัดค้านได้ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ผู้ที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ที่ทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของตน มีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้โดยทำเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบ

ในกรณีที่มีการคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบต้องพิจารณาคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นมิได้จนกว่าจะล่วงพ้นกำหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ หรือจนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้มีคำวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้แล้วแต่กรณี

มาตรา ๒๔ หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ได้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยดังต่อไปนี้

- (๑) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการนำไปใช้ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
- (๒) เป็นการใช้อ้างอิงตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น



เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนตามหน้าที่ที่กำหนดไว้เสียก่อน เมื่อศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ สค ๙๔/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะได้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจะต้องไปตรวจและขอสำเนาต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารตามกระบวนการและขั้นตอนที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดไว้เสียก่อน การที่ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะให้ศาลปกครองพิพากษาให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีไม่ต้องปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ศาลปกครองไม่มีอำนาจกำหนดคำสั่งบังคับให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีเช่นนั้นได้ การที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่ได้มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ จึงเป็นการชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับประเด็นที่สอง คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ สค ๑๐๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ ที่ยกอุทธรณ์ผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยอธิการบดีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือส่งข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ ที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์ขอให้เปิดเผย และผู้ฟ้องคดีได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ดังนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัย ที่ สค ๑๐๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ ว่าจากหลักฐานการส่งตามหนังสือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และหลักฐานการรับตามหนังสือของผู้ฟ้องคดี แสดงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอแล้ว กรณีจึงไม่มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยและมีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

(๓) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทำงานด้านการวางแผนหรือการสถิติหรือสำมะโนต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่น

(๔) เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ทำให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด

(๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง เพื่อการตรวจสอบคุณค่าในการเก็บรักษา

(๖) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม

(๗) เป็นการให้ซึ่งจำเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล

(๘) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว

(๙) กรณีอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ให้มีการจัดทำบัญชีแสดงการเปิดเผยกำกับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง



ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ศาลรับฟังข้อเท็จจริงไม่ถูกต้องเนื่องจากเมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับข้อมูลข่าวสารเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ แล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ โต้แย้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า จัดส่งข้อมูลข่าวสารไม่ครบถ้วนและขอให้ดำเนินการให้ถูกต้อง กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้มีคำขอข้อมูลข่าวสารฉบับที่แก้ไขใหม่แล้วนั้น เห็นว่า หากผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลข่าวสารฉบับที่แก้ไขใหม่ตามที่อ้าง ก็ชอบที่จะยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสียก่อน หากใช้ทำหนังสือโต้แย้งในลักษณะที่อ้างมาในอุทธรณ์ไม่ เพราะตามหนังสือของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๘ และลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๘ รายการที่ ๑ นั้น ผู้ฟ้องคดีระบุว่า ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร รายงานผลการประกวดราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๑๗๖๘/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๖ ซึ่งเอกสารดังกล่าวเป็นข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมการจัดซื้อยูนิตและเก้าอี้ทำฟันพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๓ ชุด ที่ได้จัดทำรายงานผลการประกวดราคาลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๖ เท่านั้น ผู้ฟ้องคดีมิได้ร้องขอข้อมูลข่าวสารฉบับที่แก้ไขใหม่ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๖/๒๕๕๖)

๑.๒ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

๑.๒.๑ การขอให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นที่สุด ผูกพันหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ต้องปฏิบัติตาม โดยไม่อาจกระทำการใด ๆ อันเป็นการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้แตกต่างไปจากคำวินิจฉัยของคณะกรรมการดังกล่าวได้ เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย ได้มีคำวินิจฉัยให้เทศบาลเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้งสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องให้แก่ผู้ฟ้องคดี นายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าหน้าที่ซึ่งกระทำการแทนเทศบาล จึงย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการดังกล่าวอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามคำวินิจฉัย การที่นายกเทศมนตรีตัดทอนเอกสารบางหน้าหรือแม้แต่ข้อความบางส่วนออกไป รวมทั้งไม่ได้รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ



สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการช่าง (นักบริหารงานช่าง ๙) สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ถูกดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) รวมสองฉบับ โดยฉบับที่หนึ่งขอคัดสำเนาผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัย รวมทั้งความเห็นแย้ง และคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาคำวินิจฉัยตามสำนวนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงตามคำสั่งของเทศบาลนครนครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และคำสั่งอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนฉบับที่สองขอคัดสำเนารายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอทั้งสองคำขอ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย มีคำวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้งสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอคัดสำเนาเอกสารต่าง ๆ อีกครั้ง ซึ่งในครั้งนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่สำเนารายงานการสอบสวนที่ส่งให้ไม่สมบูรณ์และไม่ครบถ้วนตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการให้ถูกต้อง แต่ก็ไม่มีมีการปฏิบัติตามคำร้องขอแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการคัดสำเนาเอกสารตามคำขอของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้ นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรือที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้วหรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา ๒๖ แล้ว ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการและคำขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้นขอจำนวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือมีคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา ๑๗ ผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนั้น โดยยื่นคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ และมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดว่า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นที่สุด และในการมีคำวินิจฉัยจะมี



ข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ได้ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระหว่างที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์พิจารณารายงานผลการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอคัดสำเนาผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัย รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาคำวินิจฉัย (สำนวนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง) และหนังสือขอคัดสำเนารายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ได้มีคำวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ พร้อมทั้งสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง ดังนั้น เมื่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นที่สุด ย่อมผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วนถูกต้องตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการดังกล่าว โดยจะตัดทอนบางหน้าหรือบางข้อความไม่ได้ อีกทั้งต้องมีหน้าที่สำเนาอันมีคำรับรองถูกต้องให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการดังกล่าว จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอันได้แก่ ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัย รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาคำวินิจฉัย (สำนวนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำสั่งอื่นที่เกี่ยวข้อง) และรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไม่ร้ายแรงที่นำเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีจำนวนร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๓ เดือน โดยจัดทำสำเนาเอกสารให้ครบถ้วน และมีคำรับรองถูกต้องให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๙/๒๕๕๖)

๒. การขอเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๒๘

คดีปกครองเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

๑. ภาษีอากร

๑.๑ ภาษีเงินได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ ภาษีบำรุงท้องที่

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะ

การแจ้งประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะ เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มโดยเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรเป็นเพียงการแจ้งหนี้ภาษีอากรค้างชำระ อันเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องของรัฐที่จะเรียกเอาค่าภาษีอากรภายในอายุความสิบปีตามมาตรา ๑๙๓/๓๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิได้ทำให้ความรับผิดชอบในการชำระเงินเพิ่มของผู้ฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ แต่ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การแจ้งการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะดังกล่าว จึงมิได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๕ ผู้ฟ้องคดีได้ขายที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้างตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๙๐๒ ตำบลบางโคล่ (บางขวาง) อำเภอยานนาวา (บางรัก) กรุงเทพมหานคร ให้แก่นาย บ. ในราคา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในวันจดทะเบียนขายที่ดิน ผู้ฟ้องคดีได้ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจำนวน ๓๔๐,๐๐๐ บาท ชำระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจำนวน ๑๐๑,๐๐๕ บาท และชำระอากรแสตมป์จำนวน ๒๕,๒๕๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๖,๒๕๕ บาท แต่มิได้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ ต่อมา เจ้าพนักงานประเมิน

ของสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๒๓ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ประเมินเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะตามแบบ ภ.ร.๗/๓.๑ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๕ เป็นเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และภาษีบำรุงเทศบาล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖๖,๖๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะดังกล่าว ซึ่งต่อมา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีชำระภาษีธุรกิจเฉพาะจำนวน ๑๕๑,๕๐๐ บาท เงินเพิ่มจำนวน ๑๕๑,๕๐๐ บาท และภาษีบำรุงเทศบาลจำนวน ๓๐,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๓,๓๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าไม่ประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะภายในระยะเวลาอันสมควร ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องชำระเงินเพิ่มและไม่ได้รับเงินค่าอากรแสตมป์คืน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

บทบัญญัติมาตรา ๙๑/๒ วรรคหนึ่ง (๖)^๑ และมาตรา ๙๑/๑๐^๒ แห่งประมวลรัษฎากรได้กำหนดหลักเกณฑ์และความรับผิดชอบให้ผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ ๒๔๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยที่ภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นภาษีอากรประเมิน ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีจึงเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด โดยแสดงรายได้หรือรายรับ พร้อมคำนวณเงินภาษีที่ต้องเสียหรือนำส่งและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะตามที่คำนวณได้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การขายที่ดินของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๕ เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางการค้าหรือหากำไรตามมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชกฤษฎีกา

^{๑-๒} ประมวลรัษฎากร

มาตรา ๙๑/๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๙๑/๔ การประกอบกิจการดังต่อไปนี้ในราชอาณาจักร ให้อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามบทบัญญัติในหมวดนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๖) การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม ทั้งนี้ เฉพาะที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๙๑/๑๐ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีตามแบบที่อธิบดีกำหนดโดยให้ยื่นเป็นรายเดือนภาษีพร้อมกับชำระภาษี ถ้ามี ไม่ว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะมีรายรับในเดือนภาษีหรือไม่ก็ตาม

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชำระภาษีสำหรับเดือนภาษีใดให้ยื่นภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป เว้นแต่อธิบดีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชำระภาษี ให้ยื่น ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ทั้งนี้ เว้นแต่อธิบดีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ฯลฯ

ฯลฯ



ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ ๒๔๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตรา ร้อยละ ๓ ของรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ค่าแล้วเป็นเงินภาษีธุรกิจเฉพาะที่ต้องชำระ จำนวน ๑๕๑,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๙๑/๒ วรรคหนึ่ง (๖) มาตรา ๙๑/๕ (๖)^๓ มาตรา ๙๑/๖(๓)^๔ และมาตรา ๙๑/๘ แห่งประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะของผู้ฟ้องคดี จึงเกิดขึ้นในวันดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ธ.๔๐ และชำระภาษีธุรกิจเฉพาะภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๓๖ ตามมาตรา ๙๑/๑๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็น กฎหมายที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ยื่นแบบแสดงรายการและไม่ได้ชำระ ภาษีธุรกิจเฉพาะภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชำระเงินเพิ่มตาม มาตรา ๙๙/๑ แห่งประมวลรัษฎากร อีกร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระหรือนำส่ง โดยไม่รวมเบี้ยปรับ ซึ่งคำนวณเป็นรายเดือนนับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบ ภ.ธ.๔๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๓๖ จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ชำระภาษีครบถ้วน โดยเงินเพิ่มจะไม่เกิน จำนวนภาษีที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระ คือ ๑๕๑,๕๐๐ บาท ตามมาตรา ๙๑/๒๑(๖) ประกอบ มาตรา ๙๙/๑ แห่งประมวลรัษฎากร กรณีจึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีต้องเสียเงินเพิ่มเป็นเงิน ๑๕๑,๕๐๐ บาท เป็นผลมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ

^{๓-๕} ประมวลรัษฎากร

มาตรา ๙๑/๕ ฐานภาษีสำหรับการประกอบกิจการตามบทบัญญัติในหมวดนี้ได้แก่รายรับดังต่อไปนี้ที่ผู้มีหน้าที่ เสียภาษีได้รับหรือพึงได้รับเนื่องจากการประกอบกิจการ

๑.๑

๑.๑

(๖) สำหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรตามมาตรา ๙๑/๒ (๖) รายรับจากการประกอบ กิจการ คือ รายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๑.๑

๑.๑

มาตรา ๙๑/๖ อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะมีดังต่อไปนี้

๑.๑

๑.๑

(๓) ร้อยละ ๓.๐ สำหรับรายรับตามมาตรา ๙๑/๕ นอกจากกรณีตาม (๑) และ (๒)

มาตรา ๙๑/๘ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะเสียภาษีโดยคำนวณจากฐานภาษีตามมาตรา ๙๑/๕ ในเดือนภาษี ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามอัตราภาษีที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๙๑/๖ แต่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีสิทธิอุทธรณ์การประเมิน ภาษีตามบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ในส่วน ๒ หมวด ๒ ลักษณะ ๒

การคำนวณรายรับตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และการปฏิบัติทางบัญชี และเพื่อประโยชน์ ในการคำนวณรายรับ เมื่อได้เลือกปฏิบัติเป็นอย่างไรแล้วให้ถือปฏิบัติเป็นอย่างเดียวกันตลอดไป เว้นแต่จะได้อนุมัติจาก อธิบดีให้เปลี่ยนแปลงได้

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นทางค้าหรือหากำไรตามมาตรา ๙๑/๒ (๖) และให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีกรณีดังกล่าวเสียภาษีโดยคำนวณจากฐานภาษีตาม มาตรา ๙๑/๕ (๖) ในขณะที่ยื่นแบบแสดงรายการและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้น ตามอัตราภาษีที่กำหนดไว้ในมาตรา ๙๑/๖ รวมทั้งมีสิทธิอุทธรณ์การประเมินภาษีตามบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ในส่วน ๒ หมวด ๒ ลักษณะ ๒

ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น การแจ้งประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๙๑/๑๕^๖ แห่งประมวลรัษฎากร จึงเป็นเพียงการแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีมีหนี้ภาษีอากรค้างชำระจำนวนเท่าใด และไม่ว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะได้มีการออกหนังสือแจ้งการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ผู้ฟ้องคดีในกรณีดังกล่าวหรือไม่ ก็ไม่ทำให้ความรับผิดในการชำระเงินเพิ่มของผู้ฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะแต่ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเปลี่ยนแปลงไป ทั้งการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้อำนาจตามมาตรา ๙๑/๑๕ แห่งประมวลรัษฎากร ประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะ เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มกับผู้ฟ้องคดีตามแบบ ภ.บ.๗/๓.๑ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๕ โดยการลงโฆษณาหนังสือแจ้งการประเมินในหนังสือพิมพ์รายวันสายกลาง ฉบับลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นการส่งหนังสือแจ้งการประเมินโดยชอบด้วยกฎหมาย และถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งการประเมินในวันดังกล่าวแล้ว ตามนัยมาตรา ๘ วรรคสอง^๗ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น การประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะ เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากรที่จะต้องเรียกหรือติดตามให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีดำเนินการเสียภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน อันเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องของรัฐที่จะเรียกเอาค่าภาษีอากรภายในอายุความสิบปีตามนัยมาตรา ๑๙๓/๓๐^๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชำระเงินเพิ่มแต่อย่างใด

^{๖-๗} ประมวลรัษฎากร

มาตรา ๘

ฯลฯ

ฯลฯ

กรณีไม่สามารถส่งตามวิธีในวรรคหนึ่งได้ หรือบุคคลนั้นออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ใช้วิธีปิดหมาย หนังสือแจ้ง หรือหนังสืออื่น แล้วแต่กรณี ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ ที่อยู่ หรือสำนักงานของบุคคลนั้น หรือบ้านที่บุคคลนั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรครั้งสุดท้าย หรือโฆษณาข้อความย่อในหนังสือพิมพ์ที่จำหน่ายเป็นปกติในท้องถิ่นนั้นก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๙๑/๑๕ เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มตามหมวดนี้ในเมื่อ

- (๑) ปรากฏแก่เจ้าพนักงานประเมินว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีมิได้ยื่นแบบแสดงรายการภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
- (๒) ในกรณีเจ้าพนักงานประเมินมีหลักฐานแสดงว่า ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้อง หรือมีข้อผิดพลาดทำให้จำนวนภาษีที่ต้องเสียคลาดเคลื่อนไป หรือ
- (๓) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการแทนผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของเจ้าพนักงานประเมิน หรือไม่ยอมตอบคำถามของเจ้าพนักงานประเมินโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานเพื่อการคำนวณภาษี

^๘ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๙๓/๓๐ อายุความนั้น ถ้าประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้มีกำหนดสิบปี



ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะแก่ผู้ฟ้องคดีล่าช้า ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับคืนค่าอากรแสตมป์ที่ได้ชำระไว้แล้วนั้น เห็นว่า แม้ว่าตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้ายประมวลรัษฎากร ลักษณะแห่งตราสาร กรณีใบรับสำหรับจำนวนเงินที่ผู้รับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะได้ยกเว้นมิให้ต้องเสียอากรแสตมป์ก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้เสียอากรแสตมป์จำนวน ๒๕,๒๕๐ บาท เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๕ และได้ชำระภาษีธุรกิจเฉพาะตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ทำให้สิทธิในการยื่นคำร้องขอคืนอากรซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการขอคืนอากรแสตมป์ดังกล่าวภายใน ๑๐ ปี นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีเสียอากรแสตมป์ไว้ขาดอายุความ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๙๓/๓๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจขอคืนอากรแสตมป์ได้ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดดังกล่าว จึงเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ยื่นแบบเสียภาษีธุรกิจเฉพาะและดำเนินการขอคืนค่าอากรที่ได้เสียไว้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะตามแบบ ภ.ร.๗๓.๑ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๕ จึงมิได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่สังกัด จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะผู้ฟ้องคดีล่าช้า ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียเงินเพิ่มเท่ากับจำนวนภาษี จึงฟังไม่ขึ้น พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๗๐๑/๒๕๕๕)

๑.๕ ภาษีอากรปากระวาง

กรมศุลกากรมีอำนาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีอากรจากการนำสินค้าเข้าและส่งออก รวมทั้งป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร ตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๕ ส่วนอำนาจหน้าที่ในการกำหนดให้สินค้าใดเป็นสินค้าต้องห้ามในการส่งออกหรือในการนำเข้า และสินค้าใดเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกหรือในการนำเข้า เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี เมื่อมีการยื่นคำร้องขอหนังสือประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ (ไม้คิ้วบัวและวงกบประตูหน้าต่าง) เข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งไม่ใช่สินค้าต้องห้ามที่มีให้นำเข้ามาในราชอาณาจักร นายด่านศุลกากรจึงมีหน้าที่จัดเก็บภาษีสินค้านั้นตามที่กำหนดไว้ในพิกัดอัตราอากรท้ายพระราชกฤษฎีกาแล้วปล่อยสินค้านั้นดังกล่าวเข้าประเทศ การที่ผู้ว่าราชการจังหวัด

มีคำสั่งให้นายด่านศุลกากรชะลอการเก็บภาษีอากรปากระวางสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ (ไม้คิ้วบัวและวงกบประตูหน้าต่าง) โดยอ้างว่าเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ ทั้งที่สิ่งของดังกล่าวไม่ใช่สินค้าต้องห้ามที่มีให้นำเข้ามาในราชอาณาจักร จึงเป็นคำสั่งที่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ และเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งหกได้ยื่นคำร้องขอให้นำสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ประเภทไม้สักคิ้วบัว จำนวน ๑๙,๐๑๑ แผ่น นายด่านศุลกากรสังขละบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกทราบว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีบันทึกลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ต่อท้ายหนังสือคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชะลอการเก็บภาษีอากรปากระวางสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ประเภทไม้คิ้วบัว และวงกบประตูหน้าต่างไว้ก่อน เพื่อรอนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกไม่สามารถนำสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ดังกล่าวได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งหกได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอความเป็นธรรม และมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๘ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอนำสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้เข้ามาเก็บไว้ที่ฝั่งประเทศไทยเพื่อรอการเก็บภาษี แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา ผู้ฟ้องคดีทั้งหกเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีบันทึกถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ชะลอการเก็บภาษีอากรปากระวางสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ไว้ก่อน เป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว และเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีอำนาจหน้าที่หลักในการจัดเก็บภาษีอากรจากการนำสินค้าเข้าและส่งออกสินค้าออก รวมทั้งป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีภาษี โดยมีด่านศุลกากรสังขละบุรีเป็นหน่วยงานย่อยสำหรับการนำเข้าและส่งออกสินค้าทุกประเภท เพื่อการจัดเก็บภาษีอากร ขอคืนอากรขาเข้าหรือของที่มีทัศนียบนบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ตามที่กำหนดไว้ในพิกัดอัตราอากรท้ายพระราชฤษฎีกา ส่วนอำนาจหน้าที่ในการกำหนดให้สินค้าใดเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกหรือนำเข้า สินค้าใดเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกหรือนำเข้า การกำหนดประเภท ชนิด คุณภาพ มาตรฐาน จำนวน ปริมาตร ขนาด น้ำหนัก ราคา ชื่อทางการค้า ตรา เครื่องหมายการค้า ถิ่นกำเนิด ประเทศที่ส่งออก หรือนำเข้า ค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกหรือนำเข้า การกำหนดให้มีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า



รับรองคุณภาพสินค้า หนังสือรับรองอื่นตามความตกลงหรือประเพณีทางการค้าระหว่างประเทศ หรือกำหนดมาตรการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบในการส่งออกหรือการนำเข้า เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งหกได้ยื่นคำร้องขอนำสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ (ไม้คิ้วบัวและวงกบประตูหน้าต่าง) เข้ามาในราชอาณาจักร โดยในขณะนั้นไม่ปรากฏว่าสินค้าที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกขอนำเข้า เป็นสินค้าต้องห้าม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่จัดเก็บภาษีสินค้านั้นตามที่กำหนดไว้ในพิกัดอัตราอากรท้ายพระราชกฤษฎีกาแล้วปล่อยสินค้านั้นดังกล่าวเข้าประเทศได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ได้มีบันทึกลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชะลอการเก็บภาษีอากรปกครองวางสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ (ไม้คิ้วบัวและวงกบประตูหน้าต่าง) ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกยื่นคำร้องขอนำเข้า โดยอ้างเหตุผลเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ จึงเป็นคำสั่งที่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบข้อ ๑ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงฉบับที่ ๘๕ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๐ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘๖ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง^๙ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ และมาตรา ๕^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒

^๙ พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๔ ของที่นำเข้าหรือพาเข้ามาในหรือส่งหรือพาออกไปนอกราชอาณาจักรนั้น ให้เรียกเก็บและเสียอากรตามที่กำหนดไว้ในพิกัดอัตราอากรท้ายพระราชกำหนดนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๐} พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๕ ในกรณีที่มีจำเป็นหรือสมควรเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สาธารณประโยชน์ การสาธารณสุข ความมั่นคงของประเทศ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดของรัฐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดสินค้าใดให้เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกหรือในการนำเข้า

(๒) กำหนดสินค้าใดให้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกหรือในการนำเข้า

(๓) กำหนดประเภท ชนิด คุณภาพ มาตรฐาน จำนวน ปริมาตร ขนาด น้ำหนัก ราคา ชื่อที่ใช้ในทางการค้า ตรา เครื่องหมายการค้า ถิ่นกำเนิด สำหรับสินค้าที่ส่งออกหรือนำเข้า ตลอดจนกำหนดประเทศที่ส่งไปหรือประเทศที่ส่งมาซึ่งสินค้า ดังกล่าว

(๔) กำหนดประเภทและชนิดของสินค้าที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกหรือในการนำเข้า

(๕) กำหนดให้สินค้าใดที่ส่งออกหรือนำเข้าเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หนังสือรับรองคุณภาพสินค้า หรือหนังสือรับรองอื่นใดตามความตกลงหรือประเพณีทางการค้าระหว่างประเทศ

(๖) กำหนดมาตรการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบในการส่งออกหรือการนำเข้าตามพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

